

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นางรวยพร รุทธระวณิช
บริษัท เทเวศร์แมนชั่น จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 138, มาตรา 143 บรรทัดแรก

เมื่อได้มีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความและศาลพิพากษาตามยอมแล้ว ย่อมผูกพันจำเลยตามนั้น สัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคำพิพากษาจะแก้ไขข้อผิดพลาดได้ต่อเมื่อเป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดพลาดเล็กน้อยอื่น ๆ การเปลี่ยนแปลงจำนวนและสถานที่ผิดไปจากเดิม มิใช่ข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดพลาดหลงเล็กน้อย จำเลยไม่อาจจะขอแก้ไขได้

เมื่อได้มีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความและศาลพิพากษาตามยอมแล้ว ย่อมผูกพันจำเลยตามนั้น สัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคำพิพากษาจะแก้ไขข้อผิดพลาดได้ต่อเมื่อเป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดพลาดเล็กน้อยอื่น ๆ การเปลี่ยนแปลงจำนวนและสถานที่ผิดไปจากเดิม มิใช่ข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดพลาดหลงเล็กน้อย จำเลยไม่อาจจะขอแก้ไขได้

(สละ เทศร่ำพรรณ-สุนิทร นาควิเชียร-ถวิล อินทร์รักษา)

ศาลแพ่ง - นายรุ่ง เรืองโรจน์

ศาลอุทธรณ์ - นายสำราญ สุชาติพงศ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ